

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3756/2532

บริษัท รัตนพฤษัร รวม ทุน จำกัด
นาย ประสงค์ ชุ่มใจหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 46, มาตรา 79

โจทก์เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารได้ยื่นหนังสือถึงจำเลยซึ่งเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัดขอถอนรถโดยสารบางคันออกจากบัญชี ขส.บ.11 ถือได้ว่าโจทก์ประสงค์จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อไม่ปรากฏว่ามีระเบียบหรือข้อบังคับใดมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยต้องปฏิบัติตาม โดยจะพิจารณาสิ่งเป็นอื่นที่เหมาะสมไม่ได้ ดังนั้น การที่จำเลยไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนรถร่วมออกจากบัญชี ขส.บ.11 จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ได้ เมื่อรถที่โจทก์นำเข้ามาร่วมรับส่งผู้โดยสารได้พากันหยุดแล่นรับส่งผู้โดยสาร ถือได้ว่าโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำเลยมีอำนาจตามมาตรา 46 สั่งโจทก์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ศาลชั้น
ต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ได้รับอนุญาตประกอบ
การขนส่งประเภทรถโดยสารประจำทางรวม 2 สายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี สายที่
หนึ่งจากวัดบางปลาหมอถึงวัดชัยทุ่ง สายที่สองจากตลาดโพธิ์พระยาถึงโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช ปรากฏตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร เอกสารหมาย จ.3 และ จ.5 จำเลยรับราชการในตำแหน่งขนส่ง
จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2531 โจทก์ยื่นคำขอเลิกใช้รถคันหมายเลข
ทะเบียน 10-0236 สพ 70 และ 10-0877 สพ 70 จำเลยได้สั่งขลอกรถทั้งสอง
คันอ้างว่าโจทก์ไม่ได้ให้เหตุผลและความจำเป็น ตามหนังสือ เรื่อง การถอนรถออก
จากบัญชี ขส.บ.11 เส้นทางสายที่ 1 และสายที่ 2 เอกสารหมาย จ.9 ต่อมาวันที่ 19
เมษายน 2531 โจทก์ได้แจ้งขอเลิกใช้รถทั้งสองคันดังกล่าวอีก โดยให้เหตุผลและ
ความจำเป็นตามหนังสือ เรื่อง ขออนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 สายที่ 1 และสายที่
2 เอกสารหมาย จ.10 จำเลยก็ยังไม่อนุญาต ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 รถร่วม
ทั้ง 2 สายจำนวน 21 คัน พากันหยุดไม่ยอมแล่นรับส่งผู้โดยสาร จำเลยได้สั่งให้
โจทก์จัดหารถนำเข้าแล่นรับส่งคนโดยสารแทนรถที่หยุด โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามคำ
สั่งภายใน 7 วัน คดีมีปัญหาข้อกฎหมายวินิจฉัยว่าการที่จำเลยไม่อนุญาตให้ถอนรถ
2 คัน ออกจากบัญชี ขส.บ.11 เส้นทางสายที่ 1 และสายที่ 2 ดังกล่าว และการที่
จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จัดหารถนำเข้าแล่นรับส่งผู้โดยสารแทนรถที่หยุดภายใน 7 วัน
นั้น เป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่

พิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่โจทก์ยื่นหนังสือขอถอนรถคันหมายเลขทะเบียน 10-0236 สพ 70 และ 10-0877 สพ 70 ออกจากบัญชีขส.บ.11 เส้นทางสายที่ 1 วัดบางปลาหมอ-วัดชายทุ่ง และเส้นทางสายที่ 2 ตลาดโพธิ์พระยา-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช นั้นพอแปลได้ว่า โจทก์ประสงค์ที่จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่จะประสงค์จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบ โดยโจทก์จะต้องนำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคันแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกใช้รถ มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามมาตรา 143 นอกจากนี้โจทก์ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับใดมาแสดงให้เห็นว่า เมื่อโจทก์ยื่นหนังสือเลิกใช้เพื่อขอถอนรถร่วมในสัมปทานของโจทก์ออกจากบัญชี ขส.บ.11 จำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำขอของโจทก์โดยจำเลยจะพิจารณาสิ่งเป็นอย่างอื่นตามที่เหมาะสมไม่ได้ ดังนั้น การที่จำเลยไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนรถร่วมออกจากบัญชี ขส.บ.11 ดังกล่าว จะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ได้ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าการที่รถร่วมหยุดแล่นรับส่งผู้โดยสารมิได้เกิดจากการกระทำของโจทก์ แต่จำเลยกลับสั่งให้โจทก์นำรถเข้าแล่นรับส่งผู้โดยสารแทนรถที่หยุดแล่น โดยทราบอยู่แล้วว่า โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไข และไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้ เพื่อแก่งให้โจทก์ต้องจัดหารถใหม่ทำให้โจทก์เสียหายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.5 ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้กำหนดให้โจทก์ปฏิบัติตามกฎหมาย และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ความว่า รถที่โจทก์นำเข้ารับส่งผู้โดยสารตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทาง เอกสารหมาย จ.3 และ จ.5 ได้พากันหยุดแล่นรับส่งผู้โดยสาร ถือได้ว่า โจทก์ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในใบอนุญาตดัง

กล่าว จำเลยในฐานะนายทะเบียนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวสั่งโจทก์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในมาตรา 31 ได้โดยชอบ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองที่ให้ยกฟ้องโจทก์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>